

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3548/2539

นายจำนงค์ มรกต
นายเกลื่อน เกื้อบุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 358, มาตรา 362, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 40, มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 248

เมื่อคดีอาญาฟังไม่ได้ว่า จำเลยทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 แม้คดีส่วนแพ่งมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248วรรคหนึ่ง ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 40 ก็ตาม แต่เมื่อการพิพากษาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 1 มิได้ทำละเมิด อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

เมื่อคดีอาญาฟังไม่ได้ว่า จำเลยทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 แม้คดีส่วนแพ่งมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248วรรคหนึ่ง ประกอบ ป.วิ.อ.

มาตรา 40 ก็ตาม แต่เมื่อการพิพาทภาคีส่วนแบ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพาทภาคีส่วนอาญาซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 1 มิได้ทำละเมิดอันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

(สละ เทศอำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายเฉลิมพงศ์ ขันดี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายศักดิ์ดา จิตธรรมมา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------